

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5067735-53.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: ELIZABETE SANT ANNA MONTEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR - UNIÃO - PLEITO DE CONCESSÃO DO BOLSA FAMÍLIA - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO DA ORIGEM MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MEDIDA CAUTELAR, a fim de manter a decisão do Evento 3 do processo nº 5062289-69.2024.4.02.5101. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de simples incidente processual. Intimem-se as partes. Transitado em julgado, dê-se baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2024.

5067735-53.2024.4.02.5101

510014728621 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5067735-53.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: ELIZABETE SANT ANNA MONTEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela parte autora contra a decisão proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 5062289-69.2024.4.02.5101 (Evento 4), de indeferimento da tutela de urgência requerida pela parte autora, "para implantação imediata do benefício do Bolsa Família em favor da parte autora."

Por meio da decisão do Evento 3 foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

O juízo recorrido, para indeferir a tutela de urgência, analisou a petição inicial e concluiu que as teses arguidas não são aptas a que se conclua pela verossimilhança das alegações.

Pela análise da inicial, verifica-se que o caso trava discussão sobre concessão do Bolsa Família. É relatado que a parte autora está habilitada para receber o benefício desde o mês de janeiro de 2024, mas a concessão ainda não ocorreu. A justificativa seria uma limitação para a quantidade de famílias unipessoais a receberem referido benefício em um mesmo Município.

Caso se reconheça o direito à parte a autora, haverá o recebimento dos valores em atraso.

As teses levantadas pela parte autora deverão ser objeto de pronunciamento em caráter definitivo em momento oportuno.

Destarte, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários a justificar a concessão da antecipação de tutela recursal, de modo que se deve prosseguir com a instrução processual, conforme determinado pelo juízo de origem.

Destaco que, após a decisão do Evento 3, que indeferiu a antecipação de tutela recursal, nada foi acrescentado aos autos que modificasse o entendimento ali manifestado.

Inclusive foi trazido documentação pela União (Evento 10.2 dos autos principais), informando que a a autora está inscrita no CadÚnico desde 11/2023, mas não houve registro da renda per capita familiar. Salienta que é necessário apresentação de documento de identidade com foto e termo de responsabilidade para efetivação.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** AO RECURSO DO MEDIDA CAUTELAR, a fim de manter a decisão do Evento 3 do processo nº 5062289-69.2024.4.02.5101. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de simples incidente processual. Intimem-se as partes. Transitado em julgado, dê-se baixa. É como voto.